

□□ 民法总论 · 第一周知识点总结

王利明《民法总则（第二版）》| 第1-3章 + 第5章 + 第11章

本周覆盖章节

第1章 民法概述 — 概念/调整对象/性质/民法典体系/渊源

第2章 民法基本原则 — 八大原则：意思自治/公平/诚信/公序良俗等

第3章 民事法律关系 — 三要素/法律事实（事件vs行为）

第11章 民事权利 — 概述/基本分类/主要类型（人身权/物权/债权）

第5章 自然人 — 权利能力/行为能力三档/监护/宣告失踪与死亡/两户/住所

☒ 2026年6月1日 - 6月6日 | 第一周复习 | 基于课本原文整理

民法总论 • 第一周知识点总结

覆盖：第1章民法概述 → 第2章基本原则 → 第3章民事法律关系 → 第11章民事权利 → 第5章自然人

日期：2026年6月1日-6日 | 教材：王利明《民法总则（第二版）》

6月1日 周一

□□ 民法总论（~50min） — 第1章 民法概述

一、今日章节与范围

节	内容	重要度
第一节	民法的概念	
第二节	民法的调整对象	
第三节	民法的性质	
第四节	民法的历史发展（民法典编纂历程）	
第五节	民法典的体系	
第六~九节	民法与商法/其他部门法/渊源/适用	

二、核心知识点精要

1. 民法的概念
 - 形式民法：以“民法”命名的法典（《民法典》）
 - 实质民法：所有调整民事关系的法律规范总称（《民法典》+ 民事单行法 + 司法解释）
 - 我国《民法典》2020年5月28日通过，2021年1月1日施行，7编1260条
2. 调整对象
 - 平等主体之间的人身关系和财产关系
 - 人身关系：人格权、身份权
 - 财产关系：物权、债权、继承权、知识产权
 - 不包括：行政隶属关系、财政税收关系（纵向不平等关系）
3. 民法的性质（核心考点，三点）
 - ① 私法：调整平等主体关系，区别于调整国家公权力的公法
 - ② 权利法：以确认和保护民事权利为核心（民法典是“权利宣言书”）
 - ③ 市场经济基本法：确认市场主体的法律地位，规范交易行为
4. 民法典的体系
 - 潘德克顿体系（德国式，我国采用）：
 - 总则 → 分则，提取公因式
 - 总则编 + 物权编 + 合同编 + 人格权编 + 婚姻家庭编 + 继承编 + 侵权责任编

- 法学阶梯体系（罗马式/法国式）：人 → 物 → 诉讼
- 我国特色亮点：人格权独立成编（全球首创）、侵权责任独立成编

5. 民法渊源

- ① 法律（《民法典》+ 民事单行法）
- ② 行政法规
- ③ 司法解释（最高人民法院）
- ④ 习惯（《民法典》第10条：“法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗”）

三、记忆诀窍 ☐

要点	口诀/编码
民法性质三要素	“私权市” — 私法、权利法、市场经济基本法
调整对象	“平等二人” — 平等主体的两种关系（人身+财产）
民法典7编	“总物合人格，婚继侵” — 总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任
渊源类型	“法行司习” — 法律 → 行政法规 → 司法解释 → 习惯

对比记忆：

	实质民法	
	成文民法典	所有民事规范
	《民法典》	《民法典》+《公司法》+司法解释+...

四、产出任务

- [] 闭书画出“民法性质三要点”（拿纸笔写，不许偷看！）
- [] 默写民法典7编名称
- [] 用自己的话解释：为什么民法是“私法”？

6月2日 周二

☐☐ 民法总论（~50min）

☐ 今日章节与范围

第2章 民法的基本原则（教材 王利明《民法总则》第二版）

节	内容	考频
第一节	民法基本原则概述	★★
第二节	民事权益受法律保护原则	★★★
第三节	平等原则	★★

节	内容	考频
第四节	意思自治原则	★★★
第五节	公平原则	★★
第六节	诚实信用原则	★★★
第七节	符合法律和公序良俗原则	★★★
第八节	绿色原则	★★

□ 核心知识点精要

第一节 民法基本原则概述

基本原则的性质：强行性规范，不允许当事人排除适用。

基本原则的司法适用规则（法庭上怎么用）：

1. 有具体规则必须适用具体规则，不能直接援引基本原则裁判
2. 基本原则可与具体规则结合适用（作为说理依据，不是裁判依据）
3. 法律规定不明确时，原则为解释提供价值指引
4. 存在法律漏洞时，原则可作为填补漏洞的兜底方法

□ 核心逻辑：基本原则是“后备武器”，不是“首选武器”。法官不得绕过具体规定直接引用原则裁判。

第二节 民事权益受法律保护原则 □

《民法总则》第3条，置于基本原则之首。

四层内涵：

1. 保护人身、财产等权益 —— 民法主要保护私权（劳动权、受教育权主要受公法保护）
2. 不仅保护权利，也保护利益 —— “其他合法权益”保持开放性
3. 对新型民事权益的保护 —— 隐私权、个人信息保护（回应互联网时代）
4. 通过民事责任进行救济 —— 侵害 → 民事责任 → 保护

原则地位：民法是权利法 → 民法总则是“民事权利宣言书” → 权利保护是民法的中心任务

第三节 平等原则

《民法总则》第4条：“民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。”

四项内容：

层面	内容
人格平等	自然人民事权利能力一律平等（不分尊卑贵贱）
法律关系地位	具体法律关系中当事人地位平等，不得强加意志
平等对待	强势平等（不分类）+ 弱势平等（区别对待以实现实质平等）
补救平等	权利受侵害时一体保护，不因所有制而异

□□ 平等地位 ≠ 实际权利义务相同（实际权利义务由当事人约定和法律规定）

第四节 意思自治原则 □□□

《民法总则》第5条。也称“私法自治原则”。

核心含义：民事主体在法定范围内有广泛行为自由，可依自己意志产生、变更、消灭民事法律关系。

三个内容维度：

1. 赋予广泛行为自由

- 有权从事/不从事民事活动
- 有权选择行为内容和相对人
- 有权选择行为方式
- 有权选择补救方式

1. 通过法律行为调整关系 —— 任意性调整方法：只划定界限，让主体在范围内自主行为

2. 划定行政干预的界限 —— 法无明文禁止即为自由

意思自治

vs

私法自治：意思自治是私法自治的组成部分，但不等同（私法自治是整个私法领域的基本原则）。

限制：自20世纪以来，意思自治受到国家干预的限制（合同自由限制最明显）。

第五节 公平原则

《民法总则》第6条。

三个层面适用：

领域	具体体现
合同法	等价有偿、情事变更、显失公平制度
物权法	添附中的补偿、相邻关系中的容忍义务
侵权法	公平责任（双方无过错时）、完全赔偿原则、损益相抵

特点：公平原则更多体现实质正义的要求，从结果评价行为是否公平。

第六节 诚实信用原则 □□□

《民法总则》第7条。“帝王规则”（König Lehrnorm），君临法域。

两层核心要求：

- 秉持诚实：真实真诚，不欺诈，不坑蒙拐骗
- 恪守承诺：严守契约和允诺，合同即当事人之间的法律

四大功能：

功能	说明
①确立行为规则	产生附随义务（先契约 → 履约 → 后契约）、物权行使规则、安全保障义务

功能	说明
②填补法律和合同漏洞	内容遗漏/约定不明确时可依诚信原则填补
③衡平功能	平衡当事人之间+当事人与社会之间的利益冲突
④解释功能	解释法律和合同的准则

☐ 诚信原则是强行性规范，当事人不得以协议排除或规避。

第七节 符合法律和公序良俗原则 ☐

《民法总则》第8条 + 第153条第2款（违背公序良俗的民事法律行为无效）。

公序良俗 = 公共秩序 + 善良风俗

- 公共秩序：社会公共秩序和生活秩序（弥补强行法规定不足）
- 善良风俗：社会普遍认许的道德准则和风俗习惯

公序良俗 vs 诚信原则（对比记忆）：

维度	诚信原则	公序良俗原则
适用范围	更宽（民法各领域）	主要在人身关系和债法
功能	填补法律/合同漏洞，产生新规则	主要认定法律行为效力
调整方式	设定积极行为义务	禁止从事某种行为
保护目的	保护对方当事人利益	保护第三人和公共利益

第八节 绿色原则

《民法总则》第9条：“民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。”

两层内涵：

1. 有效率地利用资源 —— 物尽其用，自然资源有偿使用
2. 保护环境和生态 —— 与禁止权利滥用（第132条）配合，防止破坏生态

这是中国民法典的时代特色，回应21世纪生态危机，传承“天地人和”传统理念。

☐ 记忆诀窍

八大原则记忆口诀：权平自公诚，法公绿

权益保护 → 平等 → 意思自治 → 公平 → 诚实信用 → 合法 → 公序良俗 → 绿色

诚信四大功能口诀：行（行为规则）补（填补漏洞）衡（衡平）释（解释）

记法：“诚信的帝王，行补衡释天下”

意思自治三层内容：做不做 → 和谁做 → 怎么做 → 怎么救

行为自由的递进链条：从事与否 → 内容相对人 → 方式 → 补救

☐ 产出任务

1. 闭书画出八大原则框架图（原则名称+一句话核心含义+法条条款号）

2. 默写“三大重点原则”（意思自治/诚信/公序良俗）的核心内容和法条
3. 默写诚信原则四大功能（行补衡释）并各举一例

6月3日 周三

□□ 民法总论（~50min）

□ 今日章节与范围

第3章 民事法律关系概述 + 第11章 民事权利（王利明《民法总则》第二版）

章	节	内容	考频
第3章	第一节	民事法律关系的一般原理	★★★
第3章	第二节	民事法律关系的要素（主体 • 内容 • 客体）	★★★
第3章	第三节	民事法律事实（事件vs行为）	★★★
第11章	第一节	民事权利概述（概念/特征/ 本质学说）	★★
第11章	第二节	民事权利的基本分类	★★★
第11章	第三节	民事权利的主要类型（人身 权 • 物权 • 债权）	★★★

□ 核心知识点精要

第三章 民事法律关系概述

第一节 民事法律关系的一般原理

一、民事法律关系的概念和特征

【课本原文】民事法律关系是由民法规范调整的社会关系，也就是由民法确认和保护的社会关系。

四个特征（课本原文）：

1. 民事法律关系是民法所调整的社会关系在法律上的表现

- 民事法律关系与现实生活中存在的由民法所调整的社会关系“并不是两个关系，而是一个关系”——法律调整社会关系只是赋予当事人权利和义务，使之成为权利义务关系。
- “不能把民事法律关系理解为是一种独立于民法的调整对象以外的社会关系。”

1. 民事法律关系是人与人之间的权利义务关系

- 拉伦茨认为，法律关系是“人与人之间的法律纽带”。
- 即使是人格权关系，也是人与人之间的关系，不是人对自身的关系。
- “民事法律关系虽然在许多情况下要与物发生直接的联系，但是它并不是人与物、人与自然界的关系，而是通过物所发生的人与人之间的关系。”

1. 民事法律关系具有平等性

- “不仅当事人在法律地位上是平等的，而且许多法律关系中当事人的权利、义务具有对等性和相应性。”

1. 民事法律关系具有一定程度的任意性

- 四个方面的任意性（课本原文）：
- 第一，发生上的任意性——许多民事法律关系由当事人意思自治的方法产生
- 第二，变更上的任意性——许多民事法律关系允许当事人协商变更
- 第三，消灭上的任意性——许多民事法律关系也允许当事人通过意思自治的方法消灭
- 第四，内容上的任意性——当事人的约定优先于法律规定

二、民事法律关系在民法体系构建中的意义（课本原文三点）

1. 民事法律关系是整个民法逻辑体系展开与构建的基础——萨维尼最早系统提出以法律关系构建整个民法的体系。潘德克顿学派“以法律关系的要素作为构建民法典总则体系的骨架”：总则确立主体、行为、客体制度 → 分则确立法律关系的内容（民事权利） → 结合起来构成完整的法律关系。

1. 民事法律关系理论对整个民法学的建立和发展具有重要意义——“法书万卷，法典千条，头绪纷繁，莫可究诂，然一言以蔽之，其所研究和所规定者，不外法律关系而已。”民法学在一定意义上就是民事法律关系之学。

1. 从方法论上看，民事法律关系是指导理论研究人员与司法实务工作者解决实践问题的基本思维模式与思考方法——处理民事纠纷时，需要“将当事人置放在具体的民事法律关系中，分析该具体法律关系的主体、客体以及当事人的权利义务关系，把握权利的产生、变更、消灭”。

第二节 民事法律关系的要素

一、三要素说（课本立场）

【课本原文】 “本书认为，民事法律关系要素仅限于三个要素，即主体、客体和内容，这是任何法律关系都应具备的。”

三种学说对比：

学说	内容	课本评价
三要素说	主体 + 客体 + 内容	课本采纳
四要素说	主体 + 客体 + 内容 + 责任	责任“是原有的法律关系的变异形态，而非法律关系的要素”
五要素说	主体 + 客体 + 内容 + 变动 + 变动原因	法律事实“是外在于法律关系的”，不是要素

二、具体三要素

（一）民事法律关系的主体

- 简称民事主体，是指“参加民事法律关系，享有民事权利并承担民事义务的人”。
- 包括：公民、法人和非法人组织，国家在一些场合也是民事法律关系的特殊主体。
- 权利主体 vs 义务主体：享有权利的一方是权利主体，承担义务的一方是义务主体。

（二）民事法律关系的内容

- 指民事主体所享有的权利和承担的义务。
- 民事权利：“由国家强制力予以保障的类型化的民事主体所享有的利益，这种法律之力和特定利益的结合则构成权利。”
- 民事义务：义务人“为满足权利人的要求而为一定的行为或不为一定的行为的法律负担”。
- 三方面含义：（1）义务人必须依据法律的规定或合同的约定为一定行为或不为一定行为；（2）义务体现为一种负担；（3）义务具有强制性。
- 《民法总则》第131条：“民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。”

（三）民事法律关系的客体

- 指“民事权利和民事义务所指向的对象”。
- 课本立场：“应当区分不同的民事法律关系确定”：

法律关系类型	客体
物权法律关系	物
知识产权法律关系	智力成果
债权法律关系	“体现一定物质利益的行为”（如买卖关系中交付标的物的行为）

第三节 民事法律事实

一、概念

【课本原文】“民事法律事实，是指依法能够引起民事法律关系产生、变更或消灭的客观现象。”

三个特点（课本原文）：

1. 它是“一种客观存在的社会生活中出现的事实，而不是当事人主观的内心意思”。“单纯的内心意思无法产生法律效果”。
2. 法律事实必须能够引起一定的法律后果——“法律事实不仅可能引起当事人预期的特定的法律效果，也可能引起当事人预期之外的其他法律后果”。
3. “法律事实能否引起一定的法律后果或者引起何种特定的法律后果，最终都取决于法律的规定。”

二、分类（课本原文）

...

民事法律事实

└—— 事件（自然事实）：与人的意志无关，能够引起民事法律后果的客观现象

└ 例：人的死亡使继承人取得继承遗产的权利；物的灭失引起所有权关系消灭

└

└—— 行为：人的有意识的活动

└—— 民事法律行为：行为人旨在确立、变更、终止民事权利义务关系的行为

└ └—— 有效的民事法律行为：符合法律要求，达到当事人预期目的

└ └—— 无效的民事法律行为：不符合法律要求，不能达到预期目的

|

—— 事实行为：行为人主观上没有产生/变更/消灭民事法律关系的意识，

但由于法律规定，同样引起民事法律后果

—— 合法的：从事智力创造活动、拾得遗失物、漂流物等

—— 不合法的：侵害国家/集体财产或他人人身/财产

...

三、事实构成

“这种引起民事法律关系的产生、变更或消灭的两个以上的法律事实的总和，称为民事法律关系的事实构成。”

例：遗嘱继承法律关系 = 立遗嘱的行为 + 遗嘱人死亡（两个法律事实）

第十一章 民事权利

第一节 民事权利概述

一、民事权利的概念

【课本原文】 “民事权利本质上是指法律为了保障民事主体的特定利益而提供法律之力的保护，是法律之力和特定利益的结合，是类型化了的利益。”

权利本质的三种学说（课本原文）：

学说	代表人物	核心观点
意志说（意思说）	萨维尼	“权利的本质就是意志，是个人意志所支配的范围”
利益说	耶林	“权利是受法律保护的利益”
法力说（法律力量说）	梅开尔（Merkel）	权利 = 特定利益（内容）+ 法律上之力（外形）

【课本立场】 “本书基本赞同第三种观点”（法力说）——“民事权利应该是利益和法力的结合”。“利益说揭示了民事权利的内容和目的，但没有解释此种内容实现的手段和方式。而法力说则解释了权利所具有的作用……只有将两者结合起来才较为妥当。”

二、民事权利的五個特征（课本原文）：

1. 民事权利是由民法所确认的一种权利——私权 vs 公权的四点区别：

维度	私权（民事权利）	公权
法律依据	私法	公法
义务主体	特定或不特定的民事主体	国家（承担职责）
内容目的	市民社会中的权利	政治国家范畴
救济途径	民事诉讼	行政复议/行政诉讼

1. 民事权利是由民事主体所享有的利益——“没有利益，民事权利的设定就失去了意义”。但注意：“在权利之外仍然有一些合法的利益存在，但它们没有被确认为权利”（如占有的利益、死者的人格利益）。

1. 民事权利体现为民事主体一定范围内的行为自由——四种自由：是否行使、处分非专属性权利、选择行使方式、选择救济方式。

1. 民事权利都受到国家强制力的保障——“无救济则无权利”。“某种权利能否获得民法上的救济，也是区分民事权利和公法权利的重要标准。”

1. 权利是类型化了的利益——“民事权利本身是一个开放的体系”。《民法总则》第126条：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益”，保持了保护民事权益范围的开放性。

第二节 民事权利的基本分类

分类一：财产权、人身权和综合性的权利

类型	内容	特点
财产权	物权、债权	不以专属性为必要，可转让、抛弃、继承
人身权	人格权（生命权/姓名权/名誉权/隐私权等）+ 身份权（配偶权/亲权等）	专属性，不可转让/抛弃/继承
综合性权利	知识产权、社员权、继承权	兼具人身利益和财产利益

分类二：支配权、请求权、抗辩权、形成权

权利类型	核心定义（课本原文）	典型例子
支配权	“直接支配客体，并享有一定利益的权利”	物权、知识产权、人格权
请求权	“请求他人为一定行为或不为一定行为的权利”	债权请求权、物权请求权、人格权请求权
抗辩权	“对抗对方的请求或否认对方的权利主张的权利”	同时履行抗辩权、时效届满抗辩权
形成权	“当事人一方可以以自己单方的意思表示，使法律关系发生变动的权利”	撤销权、抵销权、追认权、解除权

【支配权的四个特点（课本原文）】

1. 支配权的客体是特定的
2. 权利主体特定，义务主体不特定
3. 实现不需要义务人的积极作为
4. 因支配而产生排他性等效力

【请求权的分类】：债权的请求权、物权请求权、占有保护请求权、人格权和身份权上的请求权、知识产权法上的请求权

【请求权体系的五个顺位（课本原文重要考点）】

第一顺位 → 合同上的请求权

第二顺位 → 缔约过失请求权

第三顺位 → 无因管理请求权

第四顺位 → 物权请求权

第五顺位 → 不当得利和侵权的请求权

【抗辩权的两种分类】

- 消灭的抗辩权（永久的抗辩权）vs 延缓的抗辩权（一时的抗辩权）
- 实体法上的抗辩权 vs 程序法上的抗辩权

【形成权的五项特征（课本原文）】

1. 权利人根据自己的意思表示，就能使既存的法律关系发生、变更或消灭
2. 效力的产生“不需要另一方作出某种辅助的行为或共同的行为”
3. 行使所发生的效力“很难因相对人的行为而受到影响”
4. “不能与其所依附的法律关系相分离”——不得与原权利分割而单独转让
5. 通常都具有一定的存续期间（除斥期间，不变期间）

【形成权 vs 抗辩权区别】

维度	形成权	抗辩权
行使方式	不针对请求主张	针对一方提出的请求行使
作用	改变法律关系的效力	对抗权利的主张
期间	除斥期间（不变期间）	诉讼时效（可中断/中止/延长）

【形成权行使的两项重要规则（课本原文）】

1. “形成权的行使不得附条件或附期限”——“既然形成权相对人必须接受他人行使形成权的事实，那么不应该再让他面临不确定的状态了”
2. “形成权的行使不得撤销”——意思表示到达相对人即发生效果，但到达前可撤回

分类三：绝对权和相对权

维度	绝对权（对世权）	相对权（对人权）
义务人范围	不特定的任何人	特定的义务人
权利义务对应	权利人享有权利但不负有对应义务	权利义务常具有相对性
排他性	有排他性	仅对特定人产生效力
公开性	大多公开（需公示）	不公开（仅在当事人间有效）
受侵害补救	优先恢复原状 → 赔偿损失	通常采用损害赔偿

分类四和五：主权利/从权利 + 既得权/期待权（此略，详见课本）

第三节 民事权利的主要类型

一、人身权

人格权（课本原文）：“以主体依法固有的人格利益为客体的，以维护和实现人格平等、人格尊严、人身自由为目的的权利”。

四项特征：①它是人身权的一种；②它是主体固有的权利（专属性）；③以主体享有的人格利益为客体；④以维护和实现身体完整、人格尊严、人身自由为目的。

一般人格权（《民法总则》第109条）：以人格尊严、人格平等、人身自由为内容，具有“高度概括性和权利集合性特点”——是人格权保护的兜底条款。

个人信息保护（《民法总则》第111条）：“自然人的个人信息受法律保护”——四层内涵：合法性原则 + 合目的性原则 + 安全保障义务 + 禁止非法收集/使用/加工/传输/买卖/提供/公开。

身份权 vs 人格权六大区别（课本原文）：性质、价值理念、主体、客体、权利取得、存续期限。

二、物权

【课本原文】“物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。”（《民法总则》第114条第2款）

四项特征：①主体特定，义务人不特定；②客体主要是有体物（动产+不动产）；③本质上是一种支配权；④是排他的权利。

物权法定原则（《民法总则》第116条）：“物权的种类和内容，由法律规定。”——种类法定 + 内容法定。

财产权平等保护原则（《民法总则》第113条）：“民事主体的财产权利受法律平等保护”——“首次在法律上使用了‘平等’二字”。

征收征用三条件（《民法总则》第117条）：①必须为了公共利益；②依照法律规定的权限和程序；③给予公平、合理的补偿。

三、债权

【课本原文】债权是“特定主体请求特定主体为一定行为或者不为一定行为的权利”。

六项特征：①主体具有特定性；②产生原因具有多样性（合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定）；③内容具有特殊性；④效力具有平等性；⑤存续上具有期限性；⑥债具有动态性。

无因管理四条件（《民法总则》第121条）：①没有法定或者约定的义务；②实施了管理他人事务的行为；③具有为他人利益进行管理的意思；④不应违背本人明示或可得推知的意思。

不当得利四条件（《民法总则》第122条）：①一方获得利益；②无法律上的原因；③他方受到损害；④获利与受损之间具有因果关系。

□ 记忆诀窍

民事法律关系“三要素”口诀：“主客内”→ 主体、客体、内容

记法：“主人在客厅里内容部开会”

法律事实二分法：“无意是事件，有意是行为”

与人的意志无关 = 事件（地震、死亡、时间经过）

人的有意识活动 = 行为 → 再分为法律行为（想产生效果）+ 事实行为（不想但法律让它产生效果）

请求权五顺位口诀：“合缔无物不侵”

合同 → 缔约过失 → 无因管理 → 物权 → 不当得利和侵权

记法：“和第一无物不侵”——合法行为优先，最后才是非法行为产生的请求权

四大权利类型速记（支配·请求·抗辩·形成）：

权利	一句话	比喻
支配权	“我自己就行”	主人对自家的房子
请求权	“你得帮我做”	债权人找债务人要钱

权利	一句话	比喻
抗辩权	“我不给你做”	盾牌——挡住矛
形成权	“我一个人说了算”	撤销合同——单方决定

形成权 vs 抗辩权：形成权是“主动出击”（改变法律关系），抗辩权是“被动防御”（对抗请求）

权利本质三学说：萨维尼 → 意志说（我想）= 耶林 → 利益说（我赚）= 梅开尔 → 法力说（法给我力量）→ 课本赞同法力说

□□ 产出任务

1. 闭书画出民事法律关系要素图（主体·内容·客体各展开2-3个要点）
2. 默写法律事实二分法（事件/行为 → 法律行为/事实行为 → 各举一例）
3. 默写四大权利类型对比表（支配权/请求权/抗辩权/形成权：定义+特点+举例）
4. 默写请求权五顺位并解释为什么是这个顺序
5. 做一道思考题：课本第三章思考题第1题——“如何理解民事法律关系的概念和特征？”

6月4日 周四

□□ 民法总论（~50min）

□ 今日章节与范围

第5章 自然人（上）（王利明《民法总则》第二版 第三编 民事主体）

节	内容	考频
第一节	自然人的民事权利能力（概念/特征/开始/终止/胎儿保护）	★★★
第二节	自然人的民事行为能力（三档划分）	★★★
第三节	监护（概念/分类/监护人确定/职责）	★★

□ 页码提示：王利明《民法总则》第二版，第三编第五章

□ 核心知识点精要

第一节 自然人的民事权利能力

一、自然人的概念

【课本原文】 所谓自然人，是指依自然规律产生，具有五官百骸，区别于其他动物的人。自然人既是一个生物学意义上的概念，又是一个法律概念。

□ 本书认为，“自然人”的概念优于“公民”：（1）更符合民法的私法特点——公民是公法概念；（2）更有利于彰显民事权利能力平等的理念——不分国籍，权利能力一律平等。

二、自然人民事权利能力的概念和特征

【课本原文】 自然人的民事权利能力是自然人依法享有民事权利和承担民事义务的资格，它是每个自然人平等地享有民事权利、承担民事义务的可能性。

特征（课本原文五点）：

特征	核心含义	关键法条/说明
1. 平等性	不分性别、民族、出身、职业、财产状况，法律地位一律平等	《民法总则》第14条
2. 普遍性	外国人和无国籍人也具有民事权利能力	保护基本人权
3. 不可剥夺性	刑事犯罪可限制自由，但不能剥夺民事权利能力	除依法定程序外不得剥夺
4. 不得转让和抛弃	权利能力与主体资格不可分离	无权利能力之人不能成为权利主体
5. 内容广泛性	可依法享有各种人身权利和财产权利	

三、民事权利能力与权利的区别（课本原文五点对比）

比较维度	民事权利能力	民事权利
性质	享有权利的资格/可能性	已实际享有的现实权利
内容	包括享有权利的能力 + 承担义务的能力	仅涉及享有的权利，不包括义务
来源	国家通过法律直接赋予	参与具体法律关系才能享有
存续期间	始于出生、终于死亡，伴随主体存续	由特定法律事实决定存续
可处分性	不可转让、不得放弃	除另有规定外，可自行处分

四、自然人民事权利能力的开始

【课本原文】 《民法总则》第13条：“自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。”

出生时间的认定：

学说	内容	课本立场
阵痛说	产妇阵痛即视为出生	
露出说	胎儿身体露出母体（一部/全部）	
独立呼吸说	胎儿独立呼吸即为出生	本书采纳

证据规则（《民法总则》第15条）：出生证明 → 户籍登记 → 其他有效身份登记 → 有相反证据足以推翻的，以该证据为准。

五、胎儿利益保护

【课本原文】 《民法总则》第16条：“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。”

三个层次：

1. 胎儿不是民事主体——权利能力始于出生，胎儿未出生，不具有权利能力
2. 视为具有权利能力——在遗产继承、接受赠与等利益保护时，参照适用民事主体规则

3. 娩出时为死体，权利能力自始不存在——此前因继承、接受赠与等取得的利益也自始不享有

□□ 该条也可作为胚胎保护提供法律依据（如“无锡冷冻胚胎案”）。

六、自然人民事权利能力的终止

- 终于死亡：包括生理死亡和宣告死亡
- 死亡时间认定学说：心脏停止说、呼吸停止说、脑电波消失说（本书认为脑电波消失说较科学）
- 数人同时死亡推定：无继承人的先死亡 → 均有继承人则长辈先死亡 → 同辈同时死亡，互不继承

第二节 自然人的民事行为能力 □□□

一、概念和特点

【课本原文】 自然人的民事行为能力，是指自然人能够以自己的行为行使民事权利和设定民事义务，并且能够对于自己的违法行为承担民事责任，简言之，是自然人可以独立进行民事活动的能力或资格。

三个特点：

1. 独立进行民事活动的能力
2. 以意思能力为基础——要对自己行为后果负责，首先应具备认识该行为的能力
3. 法定性——由国家法律赋予，非依法律规定和法定程序，任何人不得剥夺和限制

二、行为能力 vs 权利能力（四大区别）

比较维度	民事权利能力	民事行为能力
性质	成为民事主体的资格	以自己的行为从事民事活动的资格
普遍性	人人具有，无须认定	因人而异，有标准+程序
可否限制/剥夺	不受限制和剥夺	可依法律规定的原因和程序作出限制
基础	不以意思能力为基础	以意思能力的存在为基础

□ “有民事行为能力必然有民事权利能力，而有民事权利能力并不一定就具备民事行为能力。”

三、行为能力三档

...

└—— 完全民事行为能力

| └—— 18周岁以上（成年人）

| └—— 16周岁以上 + 以自己劳动收入为主要生活来源（视为完全）

|

民事行为能力 —————┬———— 限制民事行为能力

| └—— 8周岁以上未成年人

| └—— 不能完全辨认自己行为的成年人

| 可独立实施：纯获利益 + 与年龄/智力/健康相适应

|

└—— 无民事行为能力

- └─ 不满8周岁的未成年人
 - └─ 不能辨认自己行为的成年人（含8周岁以上不能辨认者）
- 必须由法定代理人代理

...

【课本原文】关键法条速记：

类型	法条	核心规定
完全	第17-18条	18周岁以上为成年人；16周岁以上+自己劳动收入为主要生活来源 → 视为完全
限制	第19条	8周岁以上未成年人 → 纯获利益+与年龄/智力相适应的可独立实施，其他须代理/同意/追认
限制	第22条	不能完全辨认自己行为的成年人 → 与智力/精神健康相适应的可独立实施
无	第20条	不满8周岁 → 法定代理人代理
无	第21条	不能辨认自己行为的成年人 → 法定代理人代理

□□ 课本重要变化：《民法总则》将限制民事行为能力年龄下限从《民法通则》的10周岁降低为8周岁，以适应未成年人身心发育提前的现状。

四、行为能力与责任能力

- 责任能力：对自己的过失行为能够承担责任的能力（侵权责任能力为主）
- 联系：凡有行为能力者，均具责任能力
- 区别：
- 行为能力以理性判断能力为基础；责任能力以对不法行为的识别能力为基础
- 行为能力判断标准统一法定（年龄+智力）；责任能力按个案意思能力和财产分别判断
- 侵权责任中，无行为能力人致人损害 → 监护人负责

第三节 监护

一、监护的概念与性质

【课本原文】 所谓监护，是指民法上所规定的对于无民事行为能力人和限制民事行为能力人的人身、财产及其他合法权益进行监督、保护的一项制度。

性质争议：

学说	观点	课本立场
权利说	监护是一种权利	
职责说	监护是一种职责/义务，非权利	《民法总则》第34条采纳此说

□ "我国民法设立监护制度，纯粹是为保护被监护人的利益，绝对不允许监护人借监护谋取自身利益。"

二、监护人的职责

【课本原文】 《民法总则》第34条：“监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。”

三、监护的分类

类型	被监护人	监护人确定顺序
未成年人监护	未成年人	①父母（当然监护人） → ②祖父母/外祖父母 → ③成年兄/姐 → ④其他愿意者（需居委会/村委会/民政部门同意）
成年监护	无/限制行为能力的成年人	法定监护：依法律规定确定；指定监护：有争议时由居委会/村委会/民政部门指定

□□

通过合同移转监护人资格是无效的（人身专属性）。可委托他人履行具体监护职责，但监护人资格不移转。

□ 记忆诀窍

1. 权利能力五特征口诀：“平普不可转广”——平等性、普遍性、不可剥夺、转让抛弃、广泛性
2. 行为能力三档记法：“18全8限0无”——18岁完全、8岁限制、不满8岁/不能辨认=无。加上“16劳=完全”
3. 胎儿保护一句话：“视为有，死则无”——涉及继承、接受赠与时视为有权利能力，娩出死体则自始不存在
4. 权利能力 vs 权利五区别：用“资格≠现实”理解——权利能力是门票，权利是已进的场
5. 监护 = 职责非权利：监护人不能从中获利——“护人不护己”

□□ 产出任务（~50min）

1. 闭书画出：民事行为能力三档体系（含每档的年龄标准、法条依据、典型人群）
2. 默写：民事权利能力的五个特征 + 权利能力与权利五个区别
3. 对比表格：完全/限制/无民事行为能力人——可独立实施的行为范围与法律效果
4. 用自己的话解释：胎儿为什么“视为”具有权利能力，而不是“是”权利主体？

6月5日 周五

□□ 民法总论（~50min）

□ 今日章节与范围

第5章 自然人（下）（王利明《民法总则》第二版）

节	内容	考频
第三节	宣告失踪（条件/后果/代管人/撤销）	★★

节	内容	考频
第四节	宣告死亡（条件/后果/撤销后婚姻+财产恢复）	★★★
第五节	个体工商户和农村承包经营户（两户制度）	★
第六节	自然人的身份证明和住所	★

□ 页码提示：王利明《民法总则》第二版，第三编第五章 第3-6节

□ 核心知识点精要

一、宣告失踪 vs 宣告死亡 □□□

比较维度	宣告失踪	宣告死亡
性质	确认失踪事实	法律上推定死亡
下落不明期限	满2年	一般满4年；意外事件满2年（不可能生存则不受限）
申请人	利害关系人（无顺序限制）	利害关系人（有顺序限制：配偶 → 父母子女 → 兄弟姐妹等 → 其他）
法律后果	设置财产代管人，不消灭主体资格	婚姻消灭 + 财产继承 + 主体资格不完消灭
目的	保护失踪人+利害关系人利益，了结债权债务	了结下落不明人的人身+财产关系

宣告失踪详细条件

【课本原文】 《民法总则》第40条：“自然人下落不明满二年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。”

三个条件：

1. 自然人下落不明满2年——从失去音讯之日起算（非离开住所之日）；战争期间自战争结束之日起算
2. 经利害关系人申请——利害关系人无顺序限制，可单独或同时申请
3. 经法院依法定程序宣告——依《民事诉讼法》特别程序，公告期满无音讯后宣告

宣告失踪的法律后果

- 主体资格仍存在，不消灭婚姻、不发生继承
- 设置财产代管人：
 - 优先：配偶、成年子女、父母或其他愿意者（无顺序限制）
 - 有争议/无人/无能力时：法院指定
- 财产代管人职责（《民法总则》第43条）：
 - 妥善管理失踪人财产（消极管理为主，尽善良管理人义务）
 - 从失踪人财产中支付税款、债务、其他费用
- 追索失踪人债权

- 仅因故意或重大过失造成损失才承担赔偿责任

财产代管人的变更（《民法总则》第44条）

情形	申请主体
代管人不履职/侵害失踪人权益/丧失代管能力	利害关系人申请变更
代管人有正当理由（如年龄/健康原因）	代管人自己申请变更

失踪宣告的撤销

- 条件：失踪人重新出现 + 本人/利害关系人申请 + 法院撤销
- 效果：财产代管关系终止，代管人移交财产并报告代管情况

宣告死亡详细条件

【课本原文】《民法总则》第46条：

- 下落不明满4年
- 因意外事件下落不明满2年（不可能生存则不受2年限制）

☐ ☐ 宣告失踪不是宣告死亡的必经程序——符合条件可直接申请宣告死亡

死亡时间的认定（《民法总则》第48条）

情形	视为死亡日期
一般情形	法院宣告死亡的判决作出之日
因意外事件宣告死亡	意外事件发生之日

死亡宣告撤销的法律后果

方面	效果
财产	继承人应返还原物；无法返还则适当补偿（非赔偿）
婚姻	原则上自行恢复；但配偶再婚或书面声明不愿恢复的除外
收养	子女被依法收养的，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效
主体资格	宣告死亡期间实施的民事法律行为仍然有效（《民法总则》第49条）

☐ ☐ 利害关系人隐瞒真实情况导致他人被宣告死亡的，除返还财产外还应赔偿损失。

二、个体工商户和农村承包经营户（“两户”制度）

个体工商户（《民法总则》第54条）

【课本原文】“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。”

三个特征：

1. 商事主体——非组织体
2. 有自己的经营范围
3. 必须依法登记（不需批准，不禁止的行业都应登记）

债务承担：

- 个人经营 → 个人财产承担
- 家庭经营 → 家庭财产承担
- 无法区分 → 以家庭财产承担（有利于保护债权人）

农村承包经营户（《民法总则》第55条）

债务承担：

- 以从事土地承包经营的农户财产承担
- 事实上由部分成员经营的 → 以该部分成员财产承担

两户对比

比较维度	个体工商户	农村承包经营户
经营内容	工商业经营	农业（土地承包经营）
是否须登记	必须登记	不需登记
可否起字号	可以	不可
经营单位	个人或家庭	以“户”为单位

三、自然人的住所

【课本文文】 《民法总则》第25条：“自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。”

住所的法律意义（五点）：

1. 确定自然人民事主体状态（宣告失踪/宣告死亡的前提）
2. 决定债务清偿地
3. 决定婚姻登记管辖地点
4. 在涉外民事关系中确定法律适用的准据法
5. 决定诉讼管辖法院和司法文书送达地

□ 记忆诀窍

1. 宣告失踪 vs 死亡期限记法：“失2死4意2”——失踪2年、死亡4年、意外死亡2年
2. 死亡撤销三效果：“财返婚复收不变”——财产返还、婚姻恢复（有例外）、收养不变
3. 两户债务记法：“个体分家、农户看成员”——个体分个人/家庭/无法区分；农户看户/部分成员
4. 住所一句话：“户籍登记为住所，经常居所视为住所”

□□ 产出任务（~50min）

1. 对比表格：宣告失踪 vs 宣告死亡——条件/申请人/法律后果/撤销效果 四维度对比
2. 闭书画出：死亡宣告撤销后婚姻关系的三种情形（自行恢复/配偶再婚/书面声明不愿恢复）
3. 默写：宣告失踪三条件 + 宣告死亡三条件 + 财产代管人变更两情形

4. 用自己的话解释：为什么宣告失踪不是宣告死亡的必经程序？

6月6日 周六
